



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANDIKI als SONDAK bin PITO T. TAGAP**
2. Tempat lahir : Tehang
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 1 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tehang RT 005 RW 002, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/2/I/RES.1.7/2025/Reskrim tanggal 7 Januari 2025; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/2/I/RES.1.7./2025/Reskrim tanggal 7 Januari 2025;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-3/O.2.22.3/Eoh/01/2025 tanggal 6 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN – 80 /O.2.22/Eoh.2/03/2025 tanggal 6 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025 berdasarkan Penetapan Nomor 21-I/PenPid-HAN/2025/PN Kkn tanggal 12 Maret 2025;
5. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025 berdasarkan Penetapan Nomor 21-II/Pen.Pid-HAN/2025/PN Kkn tanggal 11 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn tanggal 19 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn tanggal 12 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T. TAGAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain* yakni melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T. TAGAP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna hitam dengan motif naga berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar jaket levis berwarna biru keabu-abuan dengan motif berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna hitam bertuliskan ENJOYABLE TOGETHER NESS ANGGUR KETAN HITAM WARISAN TRADISI INDONESIA SEJAK 1948.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna cream bertuliskan BUN 500 BENTH BERMUTU.
 - 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki jenis kain tisu berwarna biru tua.

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



- 1 (satu) lembar ambal berukuran 2x2 meter dengan bermotif gambar bunga berwarna merah.
- 1 (satu) utas tali nilon berwarna putih dengan ukuran ± 315 (tiga ratus lima belas) cm dengan sambungan tali nilon berwarna biru berukuran ± 40 (empat puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta maaf terhadap keluarga saudara Supardi serta seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini. Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/KKN/Eoh.2/02/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP**, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa **HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP** Jalan Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan ***Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Lisno, Saksi Ariyanto, dan Saksi Agung, sedang meminim Anding di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar jam 14.30 Wib



datang **Korban SUPARDI** Kerumah Terdakwa dan ikut meminum anding bersama Terdakwa dengan 3 (tiga) Orang Saksi lainnya, selanjutnya sambil meminum Anding tersebut Terdakwa menjadi tersinggung karena Korban Supardi mengatakan “Bahwa budaya Suku Dayak seperti abu rokok yang tidak ada gunanya dan tidak perlu dihargai”. Akibat kata kata yang dilontarkan korban tersebut Terdakwa sempat mengatakan kepada 3 (tiga) orang saksi lainnya dengan kata kata “Ini Orang kaya mahawe” artinya “ini orang kaya mau mati”, selanjutnya Terdakwa dengan merasa emosi dan marah kemudian ke kamar untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur lalu menyisipkannya didalam saku kantong jaket bagian dalam yang digunakan Terdakwa untuk mempersiapkan diri bagi Terdakwa bilamana Korban Supardi ribut atau mengajak Terdakwa untuk berkelahi akibat cek cok mulut tersebut.

- Selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib dimana Terdakwa **HANDIKI AIS SONDAK, Korban SUPARDI, Saksi Lisno, Saksi Ariyanto, dan Saksi Agung** masih meminum minuman anding yang merupakan minuma tradisoional, sedang asyik mengobrol namun akibat percakapan sebelumnya malah terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Korban Supardi sehingga Korban Supardi menantang Terdakwa **HANDIKI AIS SONDAK** seketika itu juga **Terdakwa** langsung mengeluarkan sebuah pisau dapur yang sudah disisipkan oleh Terdakwa di dalam saku kantong jaket lalu menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur kebagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian tengah dada 1 (satu) kali, bagian sisi kira dada sebanyak 2 (dua) tusukan semua tusukan yang dilakukan Terdakwa tembus ke bagian belakang, akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Supardi sehingga Korban Supardi mengeluarkan banyak darah dan seketika itu juga **Korban Supardi meninggal dunia** dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya dikarenakan Korban Supardi sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa merasa panik sehingga terdakwa pada saat itu langsung membungkus Jasad Korban Supardi menggunakan ambal tikar jenis kain dengan motif kembang, setelah terbungkus Terdakwa mengikat bungkusan jasad tersebut menggunakan tali nilon warna putih dari bagian luar dibagian kaki dan kepala selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa Jasad Korban Supardi yang sudah terbungkus dan terikat tersebut ke Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuhing yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian lalu membuang Jasad Korban Supardi ke Sungai Manuhing.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 141/TU/RSP-TLK/II/2025 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Telaken Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 09 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Bunga Cinta Tanamal selaku Dokter Pemeriksa menerangkan terdapat luka luka :

- ✓ Kepala : Wajah nampak besar berwarna pucat dan kehijauan, kulit bibir dan kelopak mata terkelupas.
- ✓ Leher : Kulit terkelupas, dengan warna kemerahan, putih pucat dan kehijauan yang tidak merata.
- ✓ Dada : Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Tampak jaringan terbuai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terbuai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terbuai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai.
- ✓ Perut : kulit terkelupas berwarna pucat dan warna kehijauan yang tidak merata.
- ✓ Lengan : Kaku mayat pada lengan kanan dan kiri yang sulit di lawan, pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri, setinggi dua jari diatas pegelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka.
- ✓ Tungkal: Posisi kedua tungkai tertekuk, kaku mayat pada tungkai kanan dan kiri yang sulit di lawan.

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan luar pasien didapatkan tampak luka robek dengan tepi rata pada beberapa bagian tubuh sisi kiri jenazah, yaitu bawah bahu kiri, tepi bawah dada kiri, dan tangan kiri. Luka pertama Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Luka kedua Tampak jaringan terbuai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terbuai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terbuai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai. Luka Ketiga pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri setinggi dua jari diatas pergelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 141/TU/RSP-TLK/UGD/I/2024 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Telaken Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. Bunga Cinta Tanamal menerangkan : Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Pasien An. Tn. SUPARDI telah meninggal dunia pada jam 11.30 Wib.

Perbuatan TERDAKWA HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **TERDAKWA HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP**, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa **HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP** Jalan Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Lisno, Saksi Ariyanto, dan Saksi Agung, sedang meminum Anding di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar jam 14.30 Wib datang **Korban SUPARDI Kerumah Terdakwa dan ikut meminum anding bersama Terdakwa bersama 3 (tiga) Orang Saksi**, selanjutnya sambil meminum Anding tersebut Terdakwa menjadi tersinggung karena Korban



Supardi mengatakan “Bahwa budaya Suku Dayak seperti abu rokok yang tidak ada gunanya dan tidak perlu dihargai”. Akibat kata kata yang dilontarkan korban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah kemudian ke kamar untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur lalu menyisipkannya didalam saku kantong jaket bagian dalam yang digunakan Terdakwa.

- Selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa masih berdebat dengan Korban Supardi, dan Korban Supardi menantang Terdakwa **HANDIKI AIS SONDAK** seketika itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau dapur yang sudah disisipkan oleh Terdakwa di dalam saku kantong jaket lalu menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur ke bagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian tengah dada 1 (satu) kali, bagian sisi kiri dada sebanyak 2 (dua) tusukan semua tusukan yang dilakukan Terdakwa tembus ke bagian belakang, akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Supardi sehingga Korban Supardi mengeluarkan banyak darah dan seketika itu juga **Korban Supardi meninggal dunia** di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya dikarenakan Korban Supardi sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa merasa panik sehingga terdakwa pada saat itu langsung membungkus Jasad Korban Supardi menggunakan ambal tikar jenis kain dengan motif kembang, setelah terbungkus Terdakwa mengikat bungkusan jasad tersebut menggunakan tali nilon warna putih dari bagian luar dibagian kaki dan kepala selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa Jasad Korban Supardi yang sudah terbungkus dan terikat tersebut ke Sungai Manuhing yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian lalu membuang Jasad Korban Supardi ke Sungai Manuhing.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 141/TU/RSP-TLK/II/2025 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Telaken Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 09 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Bunga Cinta Tanamal selaku Dokter Pemeriksa menerangkan terdapat luka luka :

- ✓ Kepala : Wajah nampak besar berwarna pucat dan kehijauan, kulit bibir dan kelopak mata terkelupas.
- ✓ Leher : Kulit terkelupas, dengan warna kemerahan, putih pucat dan kehijauan yang tidak merata.
- ✓ Dada : Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan



sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Tampak jaringan terbuai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terbuai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terbuai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai.

✓ Perut : kulit terkelupas berwarna pucat dan warna kehijauan yang tidak merata.

✓ Lengan : Kaku mayat pada lengan kanan dan kiri yang sulit di lawan, pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri, setinggi dua jari diatas pegelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka.

✓ Tungkal: Posisi kedua tungkai tertekuk, kaku mayat pada tungkai kanan dan kiri yang sulit di lawan.

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan luar pasien didapatkan tampak luka robek dengan tepi rata pada beberapa bagian tubuh sisi kiri jenazah, yaitu bawah bahu kiri, tepi bawah dada kiri, dan tangan kiri. Luka pertama Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Luka kedua Tampak jaringan terbuai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terbuai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terbuai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai. Luka Ketiga pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri setinggi dua jari diatas pegelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 141/TU/RSP-TLK/UGD/I/2024 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Telaken Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. Bunga Cinta Tanamal menerangkan : Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Pasien An. Tn. SUPARDI telah meninggal dunia pada jam 11.30 Wib.

Perbuatan TERDAKWA HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **TERDAKWA HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP**, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa **HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP** Jalan Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Lisno, Saksi Ariyanto, dan Saksi Agung, sedang meminum Anding di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar jam 14.30 Wib datang Korban SUPARDI Kerumah Terdakwa dan ikut meminum anding bersama Terdakwa bersama 3 (tiga) Orang Saksi, selanjutnya sambil meminum Anding tersebut Terdakwa menjadi tersinggung karena Korban Supardi mengatakan “Bahwa budaya Suku Dayak seperti abu rokok yang tidak ada gunanya dan tidak perlu dihargai”. Selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa masih berdebat dengan Korban Supardi , dan Korban Supardi menantang Terdakwa **HANDIKI Als SONDAK** seketika itu juga Terdkawa langsung mengeluarkan sebuah pisau dapur yang sudah disisipkan oleh Terdakwa di dalam saku kantong jaket lalu menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur ke bagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian tengah dada 1 (satu) kali, bagian sisi kira dada sebanyak 2 (dua) tusukan semua tusukan yang dilakukan Terdakwa tembus ke bagian belakang, akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Supardi sehingga Korban Supardi mengeluarkan banyak darah dan seketika itu juga **Korban Supardi meninggal dunia** dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antang RT.005/RW.002 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya dikarenakan Korban Supardi sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa merasa panik sehingga terdakwa pada saat itu langsung membungkus Jasad Korban Supardi menggunakan ambal tikar jenis kain dengan motif kembang, setelah terbungkus Terdakwa mengikat bungkusan jasad tersebut menggunakan tali nilon warna putih dari bagian luar dibagian kaki dan kepala selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa Jasad Korban Supardi yang sudah terbungkus dan terikat tersebut ke Sungai Manuhing yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian lalu membuang Jasad Korban Supardi ke Sungai Manuhing.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 141/TU/RSP-TLK/II/2025 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Telaken Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 09 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Bunga Cinta Tanamal selaku Dokter Pemeriksa menerangkan terdapat luka luka :

- ✓ Kepala : Wajah nampak besar berwarna pucat dan kehijauan, kulit bibir dan kelopak mata terkelupas.
- ✓ Leher : Kulit terkelupas, dengan warna kemerahan, putih pucat dan kehijauan yang tidak merata.
- ✓ Dada : Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Tampak jaringan terbuai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terbuai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terbuai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai.
- ✓ Perut : kulit terkelupas berwarna pucat dan warna kehijauan yang tidak merata.
- ✓ Lengan: Kaku mayat pada lengan kanan dan kiri yang sulit di lawan, pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri, setinggi dua jari diatas pegelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



- ✓ Tungkal: Posisi kedua tungkai tertekuk, kaku mayat pada tungkai kanan dan kiri yang sulit di lawan.

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan luar pasien didapatkan tampak luka robek dengan tepi rata pada beberapa bagian tubuh sisi kiri jenazah, yaitu bawah bahu kiri, tepi bawah dada kiri, dan tangan kiri. Luka pertama Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Luka kedua Tampak jaringan terbuai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terbuai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terbuai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai. Luka Ketiga pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri setinggi dua jari diatas pergelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 141/TU/RSP-TLK/UGD/II/2024 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Telaken Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. Bunga Cinta Tanamal menerangkan : Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Pasien An. Tn. SUPARDI telah meninggal dunia pada jam 11.30 Wib.

Perbuatan TERDAKWA HANDIKI Als SONDAK Bin PITO T TAGAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Toherman als Herman bin M. Masruri Samaun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap saudara Supardi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.30 di rumah saksi Pito T. Tagap yang berada pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saudara sepupu Saksi yakni saudara Supardi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di ladang, kemudian Saksi diberi tahu oleh warga bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Supardi di rumah saksi Pito T. Tagap di Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 17.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar bahwa Terdakwa menusuk saudara Supardi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang di genggam tangan sebelah kanan ke arah badan saudara Supardi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama meleset tidak mengenai sasaran, yang kedua mengenai dada bawah sebelah kiri, dan ketiga mengenai bawah dada sebelah kiri juga yang mengakibatkan saudara Supardi terjatuh dan terkapar bersimbah darah hingga meninggal dunia;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian, diketahui Terdakwa kemudian membungkus korban saudara Supardi dengan menggunakan 1 (satu) lembar ambal dan kemudian melarutkan korban saudara Supardi ke sungai;
- Bahwa setelah kejadian kami berusaha mencari korban saudara Supardi yang telah dilarutkan Terdakwa ke sungai dan 3 (tiga) hari setelah waktu kejadian baru kemudian korban saudara Supardi ditemukan di sungai Manuhing, saat itu ada orang yang melihat di sungai ada tangan yang menyembul keluar dari gulungan ambal, ketika korban saudara Supardi ditemukan saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian ada warga yang memberitahu Saksi;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi korban saudara Supardi dan setibanya disana Saksi melihat benar jasad yang ditemukan tersebut adalah korban saudara Supardi dan Saksi melihat kondisi korban saudara Supardi yang sudah membengkak, pada bagian bawah dada sebelah kiri terdapat bekas tusukan, pada bagian kepala tidak ada mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari warga sekitar sebelumnya saudara Supardi ada menggadaikan handphone miliknya kepada

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian saat saudara Supardi ingin menebus handphone miliknya yang digadaikan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut tidak ada dan sudah terjatuh di sungai, mendengar hal tersebut saudara Supardi marah, saat itu Terdakwa mengatakan hanya bercanda saja mengenai handphone milik saudara Supardi yang terjatuh, kemudian saudara Supardi terlibat percekocokan dengan Terdakwa kondisi saat itu Terdakwa dan saudara Supardi dalam keadaan meminum minuman keras;

- Bahwa sebelumnya saudara Supardi tidak ada memiliki musuh atau orang yang tidak suka dengan saudara Supardi, ia baru datang menetap di Kalimantan Tengah pada bulan Juli tahun 2024 untuk bekerja membersihkan kebun sawit;
- Bahwa awalnya saudara Supardi bersama-sama kami pergi ke Kalimantan Tengah, saudara Supardi sempat tinggal bersama kami dan kemudian saudara Supardi pindah dan tinggal sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan Saksi juga tidak melihat perihal penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar, saudara Supardi langsung meninggal dunia saat kejadian;
- Bahwa saat ditemukan kondisi jasad saudara Supardi dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keluarga lainnya yang dimiliki saudara Supardi di daerah Kalimantan Tengah selain Saksi sendiri;
- Bahwa saudara Supardi dimakamkan di daerah Talaken dan pihak keluarga saudara Supardi yang berada di Pulau Jawa telah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada santunan yang diberikan oleh Terdakwa ataupun keluarganya kepada keluarga korban untuk biaya pemakaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan diri ke pihak kepolisian, melainkan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) buah pisau yang dipergunakan untuk menusuk saudara Supardi telah dibuang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

2. Pito T. Tagap als Bapak Desep bin Tampei, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap saudara Supardi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 17.30 di rumah Saksi yang berada pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saudara Supardi;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 17.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 Saksi sedang mencuci dan memasak di dapur di rumah Saksi di Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar jam 17.00 WIB Saksi menghidupkan lampu rumah dengan menggunakan tenaga aki yang berada di ruang tamu, saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama saksi Yandi, Sdr. Lisno, Sdr. Agung dan saudara Supardi sedang minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke dapur untuk melanjutkan kegiatan memasak, sekitar jam 17.30 WIB Saksi mendengar ada teriakan dari ruang tamu dan mendengar hal tersebut Saksi langsung berjalan ke arah ruang tamu dan pada saat itu Saksi melihat saudara Supardi sudah dalam keadaan telungkup dan Terdakwa masih berdiri sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau laduk, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung lari ke arah dapur dan pada saat itu saksi Yandi juga menuju ke arah dapur, kemudian Saya dan saksi Yandi kemudian pergi dari rumah dengan loncat melalui jendela dapur;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan tersebut Saksi sibuk mencuci dan memasak di dapur, sehingga Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan saudara Supardi, selain itu jarak antara dapur dengan ruang tamu rumah agak jauh, keterangan yang Saksi dengar bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saudara Supardi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil pisau dari dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut, Saksi tidak pernah melapor ke kantor kepolisian karena takut;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan Terdakwa pergi ke dapur untuk meminta rokok kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan senjata tajam jenis *ladok* di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya memang susah untuk diurus;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saudara Supardi dimakamkan di daerah Tumbang Talaken, Saksi tidak pernah memberikan biaya pemakaman untuk keluarga saudara Supardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

3. Agung Yogi Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap saudara Supardi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 17.30 di rumah saksi Pito T. Tagap yang berada pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saudara Supardi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 16.30 WIB sewaktu Saksi lewat depan rumah Terdakwa, Saksi di panggil oleh saksi Lisno Arianto untuk ikut minum minuman keras jenis tuak bersama Terdakwa, saksi Yandi dan saksi Lisno Arianto, kemudian Saksi singgah dan ikut minum bersama mereka, semula kami minum di teras rumah, namun karena hujan kemudian kami masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan minum-minum;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Supardi lewat depan rumah dan kemudian Terdakwa memanggil saudara Supardi tersebut untuk ikut gabung minum sambil ngobrol-ngobrol, saat itu Saksi dan saksi Lisno Arianto duduk di kursi, sedangkan saksi Yandi, Terdakwa dan saudara Supardi duduk di lantai, Saksi dan saksi Lisno Arianto membicarakan masalah kerjaan, saksi Yandi sibuk main handphone sedangkan Terdakwa dan saudara Supardi berbicara hal yang lain;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



- Bahwa seiring berjalannya waktu saudara Supardi dan Terdakwa terlibat cek-cok mulut, karena Handphone milik saudara Supardi yang digadaikan kepada Terdakwa dikatakan jatuh ke sungai, kemudian saudara Supardi marah kepada Terdakwa karena Handphone yang di gadaikannya dihilangkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bercanda saja dan handphone saudara Supardi masih ada dan kemudian kami lanjut minum-minum lagi;
- Bahwa seiring berjalanya waktu kami ngobrol-ngobrol, saudara Supardi berkata dengan kalimat tinggi, "Aku ni semua bahasa bisa kecuali bahasa Belanda aja gitu.", sambil tertawa, Terdakwa menyahut, "Biasa saja bahasa kamu itu Saksi juga bisa.", kemudian Saksi menyambung obrolan bersama saudara Supardi dengan mengatakan, "Pak itu minumannya dihabiskan nanti mubazir.", saudara Supardi menjawab, "Kenapa rokok tu abunya di buang" sambil tertawa;
- Bahwa kemudian saudara Supardi ada bilang lagi, "Kenapa tulang-tulang manusia dibuang kan mubazir harusnya dikumpulin juga.", sambil tertawa, kemudian Terdakwa menjawab, "kamu tu jangan aneh-aneh, jangan kamu mencari masalah, bisa kamu nanti.", selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang dan setelah itu Terdakwa datang kembali dan duduk di tengah-tengah rumah;
- Bahwa tidak lama setelah itu saudara Supardi memanggil Terdakwa untuk duduk mendekat saudara Supardi yang sedang duduk di dekat tiang tengah rumah, kemudian mereka ngobrol berdua dengan kata-kata yang kurang enak didengar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan dan setelah itu mereka berdua duduk lagi, saat mereka duduk dan Terdakwa menggaruk dada sebelah kirinya, Saksi melihat gagang pisau menongol dari dalam bajunya, kemudian Saksi dan saksi Lisno Arianto menegur Terdakwa dengan mengatakan, "Jangan Ndak, sesama kita juga ni.", akan tetapi teguran kami tidak dihiraukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan lagi dan tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau yang disimpan di dalam bajunya tersebut akan tetapi tusukan yang pertama tersebut tidak mengenai tubuh saudara Supardi karena lengannya berhasil ditahan oleh saksi Lisno Arianto sambil mengatakan, "Jangan Ndak!", namun pegangan saksi Lisno Arianto disikut oleh Terdakwa sehingga saksi Lisno Arianto jatuh terpelanting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengejar saudara Supardi yang sudah berdiri dan berusaha lari untuk menusuk kembali. Saat itu saudara Supardi berlari sambil mengatakan jangan namun dapat dikejar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menusuk saudara Supardi yang mengenai pada bagian dada bawah sebelah kiri;
- Bahwa saat itu saksi Yandi mengatakan, "Ndak, Ndak, jangan kamu jam dia.", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan mengatakan kepada kami bertiga, "Jangan mendekat bisa ku bunuh juga kalian.". kemudian Terdakwa menusuk kembali pada bagian dada bawah sebelah kiri saudara Supardi sampai menempel di dinding dan pada saat pisau di cabut saudara Supardi langsung tergeletak di dekat dinding kejang-kejang bersimbah darah;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Supardi tidak bergerak, mengetahui hal tersebut Saksi dan saksi Lisno Arianto lari melalui pintu depan dan tidak lama kemudian saksi Yandi lari ke arah belakang untuk mendatangi saksi Pito T. Tagap untuk mengajak pergi menyelamatkan diri, selanjutnya itu Saksi pergi ke tempat paman Saksi untuk mengamankan diri karena takut di kejar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis *ladok* dan akan menusukkannya kepada saudara Supardi, Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu;
- Bahwa saat minum-minum tersebut semuanya masih dalam keadaan sadar serta tidak ada yang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat Terdakwa pergi ke belakang rumah serta kembali lagi ke ruang tengah tersebut, Saksi tidak melihat adanya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat pergi ke belakang, meninggalkan Saksi bersama-sama temannya di ruang tengah untuk meminta rokok kepada orang tuanya yaitu saksi Pito T. Tagap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perbuatan Terdakwa yang membungkus korban dengan menggunakan karpet/ambal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keseharian Terdakwa ataupun sikapnya sehari-hari karena dirinya baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal penggadaian telepon selular milik saudara Supardi kepada Terdakwa, sedangkan untuk permasalahan lainnya ia tidak mengetahuinya;
- Bahwa asumsi Saksi, Terdakwa tersinggung dengan perkataan saudara Supardi saat berbincang-bincang dengan mereka;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

4. Lisno Arianto als Body bin Muler, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap saudara Supardi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 17.30 di rumah saksi Pito T. Tagap yang berada pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saudara Supardi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 16.30 WIB sewaktu Saksi lewat depan rumah Terdakwa, Saksi di panggil oleh Terdakwa untuk ikut minum minuman keras jenis tuak bersama Terdakwa dan saksi Yandi, tidak lama kemudian lewat saksi Agung Yogi Setiawan yang kemudian Saksi panggil untuk ikut bergabung bersama kami. Kemudian saksi Agung Yogi Setiawan singgah dan ikut minum bersama kami, semula kami minum di teras rumah, namun karena hujan kemudian kami masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan minum-minum;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Supardi lewat depan rumah dan kemudian Terdakwa memanggil saudara Supardi tersebut untuk ikut gabung minum sambil ngobrol-ngobrol, saat itu Saksi dan saksi Agung Yogi Setiawan duduk di kursi, sedangkan saksi Yandi, Terdakwa dan saudara Supardi duduk di lantai, Saksi dan saksi Agung Yogi Setiawan membicarakan masalah kerjaan, saksi Yandi sibuk main handphone sedangkan Terdakwa dan saudara Supardi berbicara hal yang lain;
- Bahwa seiring berjalannya waktu saudara Supardi dan Terdakwa terlibat cek-cok mulut, karena Handphone milik saudara Supardi yang digadaikan kepada Terdakwa dikatakan jatuh ke sungai, kemudian saudara Supardi marah kepada Terdakwa karena Handphone yang di gadaikannya dihilangkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bercanda saja dan handphone saudara Supardi masih ada dan kemudian kami lanjut minum-minum lagi;
- Bahwa seiring berjalanya waktu kami ngobrol-ngobrol, saudara Supardi berkata dengan kalimat tinggi, "Aku ni semua bahasa bisa kecuali bahasa Belanda aja gitu.", sambil tertawa, Terdakwa menyahut, "Biasa saja bahasa

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu itu Saksi juga bisa.”, kemudian Saksi menyambung obrolan bersama saudara Supardi dengan mengatakan, “Pak itu minumannya dihabiskan nanti mubazir.”, saudara Supardi menjawab, “Kenapa rokok tu abunya di buang” sambil tertawa;

- Bahwa kemudian saudara Supardi ada bilang lagi, “Kenapa tulang-tulang manusia dibuang kan mubazir harusnya dikumpulin juga.”, sambil tertawa, kemudian Terdakwa menjawab, “kamu tu jangan aneh-aneh, jangan kamu mencari masalah, bisa kamu nanti.”, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang dan setelah itu Terdakwa datang kembali dan duduk di tengah-tengah rumah;

- Bahwa tidak lama setelah itu saudara Supardi memanggil Terdakwa untuk duduk mendekat saudara Supardi yang sedang duduk di dekat tiang tengah rumah, kemudian mereka ngobrol berdua dengan kata-kata yang kurang enak didengar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan dan setelah itu mereka berdua duduk lagi, saat mereka duduk dan Terdakwa menggaruk dada sebelah kirinya, Saksi melihat gagang pisau menongol dari dalam bajunya, kemudian Saksi dan saksi Agung Yogi Setiawan menegur Terdakwa dengan mengatakan, “Jangan Ndak, sesama kita juga ni.”, akan tetapi teguran kami tidak dihiraukan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan lagi dan tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau yang disimpan di dalam bajunya tersebut akan tetapi tusukan yang pertama tersebut tidak mengenai tubuh saudara Supardi karena lengannya berhasil ditahan oleh Saksi sambil mengatakan, “Jangan Ndak!”, namun pegangan Saksi disikut oleh Terdakwa sehingga saksi Lisno Arianto jatuh terpelanting;

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut Saksi tidak melihatnya dengan jelas dikarenakan Saksi terjatuh karena disikut oleh Terdakwa, yang Saksi lihat ketika ia bangun yaitu saudara Supardi telah tergeletak dekat dinding dengan bersimbah darah dan tidak lama kemudian saudara Supardi tidak bergerak;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi dan saksi Agung Yogi Setiawan lari melalui pintu depan sedangkan saudara Yandi berlari ke arah belakang untuk mendatangi saudara Pito T. Tagap untuk mengajaknya menyelamatkan diri, setelah itu Saksi pergi ke tempat kakak Saksi untuk berlindung karena takut dikejar oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis *ladok* dan akan menusukkannya kepada saudara Supardi, Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu;
- Bahwa saat minum-minum tersebut semuanya masih dalam keadaan sadar serta tidak ada yang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat Terdakwa pergi ke belakang rumah serta kembali lagi ke ruang tengah tersebut, Saksi tidak melihat adanya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat pergi ke belakang, meninggalkan Saksi bersama-sama temannya di ruang tengah untuk meminta rokok kepada orang tuanya yaitu saksi Pito T. Tagap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perbuatan Terdakwa yang membungkus korban dengan menggunakan karpet/ambal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keseharian Terdakwa ataupun sikapnya sehari-hari karena dirinya baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal penggadaian telepon selular milik saudara Supardi kepada Terdakwa, sedangkan untuk permasalahan lainnya ia tidak mengetahuinya;
- Bahwa asumsi Saksi, Terdakwa tersinggung dengan perkataan saudara Supardi saat berbincang-bincang dengan mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

5. Yandi als Roy Amatius Asin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap saudara Supardi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 17.30 di rumah saksi Pito T. Tagap yang berada pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saudara Supardi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 16.30 WIB waktu itu Saksi sedang minum-minuman keras jenis tuak bersama Terdakwa, kemudian saksi Lisno Arianto lewat depan rumah Terdakwa, dan saksi Lisno Arianto di panggil Terdakwa untuk ikut minum minuman keras jenis tuak

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi dan Terdakwa, selanjutnya saksi Agung Yogi Setiawan lewat dan dipanggil oleh saksi Lisno Arianto untuk ikut bergabung minum bersama kami, semula kami minum di teras rumah, namun karena hujan kemudian kami masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan minum-minum;

- Bahwa tidak lama kemudian saudara Supardi lewat depan rumah dan kemudian Terdakwa memanggil saudara Supardi tersebut untuk ikut gabung minum sambil ngobrol-ngobrol, saat itu saksi Lisno Arianto dan saksi Agung Yogi Setiawan duduk di kursi, sedangkan Saksi, Terdakwa dan saudara Supardi duduk di lantai, saksi Lisno Arianto dan saksi Agung Yogi Setiawan membicarakan masalah kerjaan, Saksi sibuk main handphone sedangkan Terdakwa dan saudara Supardi berbicara hal yang lain;

- Bahwa saat itu Saksi hanya mendengar saudara Supardi dan Terdakwa terlibat cek-cok mulut, karena Handphone milik saudara Supardi yang digadaikan kepada Terdakwa dikatakan jatuh ke sungai, kemudian saudara Supardi marah kepada Terdakwa karena Handphone yang di gadaikannya dihilangkan. Kemudian Terdakwa mengatakan bercanda saja dan handphone saudara Supardi masih ada;

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mendengar apalagi percakapan yang terjadi antara saudara Supardi dan Terdakwa karena Saksi sibuk main Handphone, kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang, selanjutnya itu Terdakwa datang kembali dan duduk di tengah-tengah rumah;

- Bahwa seiring berjalannya waktu saudara Supardi dan Terdakwa terlibat cek-cok mulut, karena Handphone milik saudara Supardi yang digadaikan kepada Terdakwa dikatakan jatuh ke sungai, kemudian saudara Supardi marah kepada Terdakwa karena Handphone yang di gadaikannya dihilangkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bercanda saja dan handphone saudara Supardi masih ada dan kemudian kami lanjut minum-minum lagi;

- Bahwa Saksi tidak mendengar apalagi percakapan antara saudara Supardi dan Terdakwa karena ia sibuk dengan telepon selularnya, seingat Saksi Terdakwa pergi ke belakang sebentar dan datang kembali ke tengah rumah dan duduk ditengah-tengah rumah tersebut;

- Bahwa kemudian saudara Supardi memanggil Terdakwa untuk duduk mendekat saudara Supardi yang sedang duduk di dekat tiang tengah rumah, selanjutnya mereka ngobrol berdua;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan dan setelah itu mereka berdua duduk lagi, kemudian Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan lagi dan tiba-tiba Terdakwa langsung masuk

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



menggunakan pisau yang disimpan di dalam bajunya tersebut akan tetapi tusukan yang pertama tersebut tidak mengenai tubuh saudara Supardi karena lengannya berhasil ditahan oleh saksi Lisno Arianto sambil mengatakan, "Jangan Ndak!", dan pegangan saksi Lisno Arianto disikut oleh Terdakwa sehingga saksi Lisno Arianto jatuh terpelanting;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengejar saudara Supardi yang sudah berdiri dan berusaha lari untuk menusuk kembali, saat itu saudara Supardi berlari sambil mengatakan jangan namun dapat dikejar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menusuk saudara Supardi yang mengenai pada bagian dada bawah sebelah kiri. Saat itu Saksi mengatakan, "Ndak, Ndak, jangan kamu jam dia.", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan mengatakan kepada kami bertiga, "Jangan mendekat bisa ku bunuh juga kalian!";

- Bahwa kemudian Terdakwa menusuk kembali pada bagian dada bawah sebelah kiri saudara Supardi sampai nempel di dinding dan pada saat pisau di cabut saudara Supardi langsung tergeletak di dekat dinding kejang-kejang bersimbah darah dan tidak lama kemudian saudara Supardi tidak bergerak lagi;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Agung Yogi Setiawan dan saksi Lisno Arianto lari melalui pintu depan dan tidak lama kemudian Saksi lari ke arah belakang untuk mendatangi saksi Pito T. Tagap untuk mengajak pergi menyelamatkan diri, setelah itu Saksi pergi ke rumah warga untuk mengamankan diri karena takut di kejar oleh Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis *ladok* dan akan menusukkannya kepada saudara Supardi, Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu;

- Bahwa saat minum-minum tersebut semuanya masih dalam keadaan sadar serta tidak ada yang dalam kondisi mabuk;

- Bahwa saat Terdakwa pergi ke belakang rumah serta kembali lagi ke ruang tengah tersebut, Saksi tidak melihat adanya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat pergi ke belakang, meninggalkan Saksi bersama-sama temannya di ruang tengah untuk meminta rokok kepada orang tuanya yaitu saksi Pito T. Tagap;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perbuatan Terdakwa yang membungkus korban dengan menggunakan karpet/ambal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keseharian Terdakwa ataupun sikapnya sehari-hari karena dirinya baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal penggadaian telepon selular milik saudara Supardi kepada Terdakwa, sedangkan untuk permasalahan lainnya ia tidak mengetahuinya;
- Bahwa asumsi Saksi, Terdakwa tersinggung dengan perkataan saudara Supardi saat berbincang-bincang dengan mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

dr. Putri Bunga Cinta Tamara Agustin Tanamal als Bunga binti Jonas Tanamal, di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara Supardi dan mengeluarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 141/TU/RSP-TLK/I/2025 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Telaken Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Januari 2025;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - S1 Fakultas Kedokteran Universitas Ukrida tahun 2016.
 - Profesi Kedokteran tahun 2018.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Dokter PTT sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2024.
 - Dokter PPPK sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang.
- Bahwa atas pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap saudara Supardi, ditemukan:
 - Kepala: Wajah nampak besar berwarna pucat dan kehijauan, kulit bibir dan kelopak mata terkelupas.
 - Leher: Kulit terkelupas, dengan warna kemerahan, putih pucat dan kehijauan yang tidak merata.
 - Dada: Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Tampak jaringan terburai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terburai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terburai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai.

- Perut: kulit terkelupas berwarna pucat dan warna kehijauan yang tidak merata.
- Lengan: Kaku mayat pada lengan kanan dan kiri yang sulit di lawan, pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri, setinggi dua jari diatas pegelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka.
- Tungkal: Posisi kedua tungkai tertekuk, kaku mayat pada tungkai kanan dan kiri yang sulit di lawan

Kesimpulan: Pada Pemeriksaan luar pasien didapatkan tampak luka robek dengan tepi rata pada beberapa bagian tubuh sisi kiri jenazah, yaitu bawah bahu kiri, tepi bawah dada kiri, dan tangan kiri. Luka pertama Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Luka kedua Tampak jaringan terburai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terburai bergantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terburai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai. Luka Ketiga pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri setinggi dua jari diatas pegelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka;

- Bahwa pada jasad saudara Supardi telah terjadi pembusukan dan terdapat jaringan yang terburai;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan waktu kematian saudara Supardi;
- Bahwa saat dilakukan *visum* saudara Supardi telah meninggal dunia;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) buah luka yang ditemukan saat dilakukan *visum*;
- Bahwa masing-masing luka pada korban saudara Supardi diduga dapat menimbulkan mematikan, namun yang paling besar memungkinkan menimbulkan kematian yaitu luka pada bagian bawah dada sebelah kiri dimana terdapat jaringan yang terburai dan menimbulkan pendarahan;
- Bahwa terdapat Surat Kematian yang dikeluarkan atas nama saudara Supardi yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor 141/TU/RSP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLK/UGD/II/2024 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Telaken Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 141/TU/RSP-TLK/II/2025 tanggal 9 Januari 2025 oleh dr. Bunga Cinta Tanamal dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Supardi berumur 60 (enam puluh) tahun ditemukan pada pemeriksaan luar pasien didapatkan tampak luka robek dengan tepi rata pada beberapa bagian tubuh sisi kiri jenazah, yaitu bawah bahu kiri, tepi bawah dada kiri, dan tangan kiri. Luka pertama Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Luka kedua Tampak jaringan terburai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terburai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terburai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai. Luka Ketiga pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri setinggi dua jari diatas pergelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka;

2. Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 141/TU/RSP-TLK/460/UGD/II/2024 oleh dr. Bunga Citra Tamal dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Supardi berumur 60 (enam puluh) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 jam 11.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap saudara Supardi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 17.30 WIB di rumah ayah

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



Terdakwa yaitu saksi Pito T. Tagap di Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena saudara Supardi yang ikut makan dan minum di tempat Terdakwa namun tidak memiliki rasa terimakasih melainkan mengatakan hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 16:30 WIB di rumah ayah Terdakwa yaitu saksi Pito T. Tagap di Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bersama saksi Yandi, saksi Lisno Arianto dan saksi Agung Yogi Setiawan sedang meminum minuman keras jenis tuak sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Supardi datang dan ikut minum-minum bersama dengan Terdakwa, tidak lama setelah itu saudara Supardi menanyakan handphone miliknya yang sebelumnya digadaikan kepada Terdakwa, saat itu saksi Lisno Arianto mengatakan bahwa handphone milik saudara Supardi yang digadaikan kepada Terdakwa jatuh ke sungai, Terdakwa saat itu mengiyakan perkataan saksi Lisno Arianto;
- Bahwa saudara Supardi marah sambil mengatakan "Anjing, tai!", kepada Terdakwa, saat itu kami mengatakan bercanda saja dan handphone saudara Supardi masih ada dan kemudian kami lanjut minum-minum lagi, selanjutnya Terdakwa sempat meminta rokok dari saudara Supardi dan saudara Supardi kembali mengatakan "Anjing!", kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa diam saja dan lanjut minum-minum lagi, selanjutnya saudara Supardi mengatakan kepada Terdakwa, "Bahwa budaya Suku Dayak seperti abu rokok yang tidak ada gunanya dan tidak perlu dihargai.", lalu dia membuang abu rokoknya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan jangan seperti itu, kemudian Terdakwa pergi ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis ladok dan menyimpannya di dalam jaket lalu Terdakwa kembali dan duduk di dekat saudara Supardi;
- Bahwa Terdakwa ada pergi ke dapur untuk meminta rokok kepada saksi Pito T. Tagap untuk mengganti rokok saudara Supardi yang Terdakwa minta sebelumnya;
- Bahwa saat kembali Terdakwa ada mengatakan kepada saudara Supardi kalau mabuk agar rebahan disini saja, saat itu Terdakwa dan saudara Supardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebahan dan kemudian Terdakwa duduk kembali, ketika itu saksi Lisno Arianto dan saksi Yandi menegur Terdakwa dan mengatakan jangan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan lagi dan selanjutnya Terdakwa langsung menusuk menggunakan senjata tajam yang Terdakwa simpan di dalam jaket Terdakwa tersebut;
- Bahwa tusukan yang pertama tersebut tidak mengenai tubuh saudara Supardi karena lengan Terdakwa berhasil ditahan oleh saksi Lisno Arianto, kemudian Terdakwa menyikut saksi Lisno Arianto hingga saksi Lisno Arianto jatuh;
- Bahwa saat itu saudara Supardi bangun dan berusaha lari ke dapur dan saat Terdakwa kejar saudara Supardi berbalik serta berusaha melawan, kemudian Terdakwa langsung menusuk saudara Supardi yang mengenai pada bagian dada bawah sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusuk kembali pada bagian dada bawah sebelah kiri saudara Supardi hingga kemudian saudara Supardi langsung tergeletak di dekat dinding sambil bersimbah darah, tidak lama kemudian saudara Supardi tidak bergerak;
- Bahwa mengetahui hal itu, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Lisno Arianto, saksi Yandi dan saksi Agung Yogi Setiawan agar jangan dekat-dekat dengan Terdakwa karena takutnya nanti terlibat dan Terdakwa menyuruh mereka pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di dekat saudara Supardi, saat itu pikiran Terdakwa merasa buntu dan kemudian Terdakwa menarik jasad saudara Supardi ke dapur, Terdakwa terduduk sekitar beberapa jam, kemudian karena takut jasad saudara Supardi semakin membusuk, Terdakwa menggulung jasad saudara Supardi dengan menggunakan ambal, setelah terbungkus kemudian Terdakwa mengikat bungkusan jasad saudara Supardi menggunakan tali jenis nilon warna putih dari bagian luar dibagian kaki dan kepala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat jasad saudara Supardi yang sudah terbungkus tersebut ke sungai Manuhing yang jaraknya tidak jauh dari belakang rumah tempat kejadian tersebut kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter dan langsung membuang jasad saudara Supardi tersebut ke sungai Manuhing;
- Bahwa setelah membuang jasad saudara Supardi ke sungai Manuhing, kemudian Terdakwa berusaha menelepon pihak Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut serta ingin menyerahkan diri namun saat itu tidak ada sinyal, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tante dan om Terdakwa namun mereka

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat neneknya namun juga tidak ada, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di tempat nenek Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelum peristiwa penusukan saudara Supardi ada menggadaikan telepon selular kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan janji akan ditebus pada hari kejadian, namun pada hari kejadian saudara Supardi tidak ada menebus kembali handphone miliknya yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui waktu ditemukannya jasad saudara Supardi;
- Bahwa senjata tajam jenis *ladok* tersebut telah Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal biaya pemakaman atas saudara Supardi;
- Bahwa yang berada di tempat peristiwa penusukan tersebut adalah Terdakwa, saksi Yandi, saksi Lisno Arianto, saksi Agung Yogi Setiawan dan saudara Supardi sedangkan saksi Pito T. Tagap berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan saudara Supardi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana pendek laki-laki berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar kaos oblong laki-laki berwarna hitam dengan motif naga berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar jaket levis berwarna biru ke abu-abuan dengan motif berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna hitam bertuliskan Enjoyable Togetherness Anggur Ketan Hitam Warisan Tradisi Indonesia Sejak Tahun 1948;
5. 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna *cream* bertuliskan Bun 500 Benth Bermutu;
6. 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki jenis kain tisu berwarna biru tua;
7. 1 (satu) lembar ambal ukuran 2x2 meter dengan bermotif gambar bunga berwarna merah;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) utas tali nilon berwarna putih ukuran ± 315 (tiga ratus lima belas) sentimeter dengan sambungan tali nilon berwarna biru berukuran ± 40 (empat puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Pito T. Tagap yang berada pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan saksi Yandi sedang minum-minuman beralkohol di depan rumah, tidak lama kemudian saksi Lisno Arianto lewat dari depan rumah tersebut dan dipanggil oleh Terdakwa dan saksi Yandi untuk ikut bergabung dan juga saksi Agung Yogi Setiawan tidak lama melintas dari depan rumah tersebut ikut diajak juga untuk minum-minum di tempat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi Yandi, saksi Lisno Arianto, dan saksi Agung Yogi Setiawan minum-minum di teras rumah tersebut, akan tetapi dikarenakan hujan turun mereka akhirnya masuk ke dalam rumah dan melanjutkan acara minum-minum tersebut;
- Bahwa saat mereka minum-minum saudara Supardi yang sedang lewat di depan rumah dipanggil oleh Terdakwa untuk ikut bergabung minum-minum sambil bercakap-cakap dan ajakan Terdakwa tersebut diterima oleh saudara Supardi;
- Bahwa setelah saudara Supardi bergabung bersama, posisi saksi Agung Yogi Setiawan dan saksi Lisno duduk di atas kursi sedangkan Terdakwa, saudara Supardi, dan saksi Yandi duduk di lantai rumah tersebut serta masing-masing sibuk dengan kegiatannya yakni saksi Agung Yogi Setiawan dan saksi Lisno berbicara perihal pekerjaan mereka, Terdakwa dan saudara Supardi berbicara hal lain, dan saksi Yandi sibuk memainkan telepon selular miliknya;
- Bahwa saat mereka berlima sedang bercakap-cakap dan minum-minum, Terdakwa dan saudara Supardi terlibat perdebatan perihal telepon selular milik saudara Supardi yang telah digadaikan olehnya kepada Terdakwa



terjatuh disungai, namun Terdakwa selanjutnya menjelaskan tentang hal itu hanyalah gurauan belaka bukan keadaan sebenarnya dan kemudian mereka melanjutkan obrolan-obrolan lainnya;

- Bahwa ketika bercakap-cakap saudara Supardi mengatakan kepada Terdakwa, saksi Yandi, saksi Lisno Arianto, dan saksi Agung Yogi Setiawan dengan nada yang cukup tinggi, "Aku ini semua bahasa bisa kecuali bahasa Belanda aja, gitu.", Terdakwa menjawabnya, "Biasa aja bahasa kamu itu, saya juga bisa.";
- Bahwa kemudian saksi Lisno Arianto berkata kepada saudara Supardi, "Pak, minumannya dihabiskan nanti mubazir.", saudara Supardi menjawabnya, "Kenapa rokok itu abunya dibuang?", sambil tertawa dan juga mengatakan, "Kenapa tulang-tulang manusia itu dibuang? Kan mubazir, harusnya dikumpulin juga.";
- Bahwa setelah mendengar hal itu Terdakwa menjawabnya, "Kamu itu jangan aneh-aneh, jangan kamu mencari masalah, bisa kamu nanti.", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah belakang rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan duduk bersama-sama dengan yang lainnya;
- Bahwa melihat Terdakwa yang duduk, saudara Supardi memanggil Terdakwa untuk duduk di dekatnya setelah itu saudara Supardi dan Terdakwa berdebat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan dan setelah itu mereka duduk kembali, setelah duduk Terdakwa menggaruk dada sebelah kirinya dan terlihat adanya gagang pisau dari dalam bajunya, melihat hal itu saksi Yogi Agung Setiawan dan saksi Lisno Arianto berkata kepada Terdakwa, "Jangan Ndak, sesama kita juga ini.", akan tetapi perkataan tersebut tidak didengar oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saudara Supardi kembali untuk rebahan di lantai, saat hendak rebahan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis *ladok* dan berusaha menusukkan ke arah saudara Supardi, namun upaya tersebut tidak berhasil karena lengan Terdakwa ditahan oleh saksi Lisno Arianto sambil berkata, "Jangan Ndak!", selanjutnya tanpa menghiraukan perkataan saksi Lisno Arianto, Terdakwa menyikut saksi Lisno Arianto untuk melepaskan dirinya yang menyebabkan diri saksi Lisno Arianto terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar saudara Supardi yang lebih dulu berdiri dan berlari berusaha menyelamatkan dirinya, akan tetapi saudara



Supardi dapat dikejar oleh Terdakwa dan ia menusuk saudara Supardi pada bagian dada sebelah kiri, saat itu saksi Yandi mengatakan, “Ndak, Ndak, jangan kamu jam dia.”, akan tetapi Terdakwa membalasnya dengan mengatakan, “Jangan mendekat bisa ku bunuh juga kalian.”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menusukkan kembali *ladok* miliknya ke bagian dada bawah sebelah kiri hingga saudara Supardi menempel di dinding rumah dan saat *ladok* tersebut dicabut saudara Supardi langsung terjatuh dan tergeletak serta kejang-kejang hingga akhirnya tidak bergerak lagi;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Agung Yogi Setiawan dan saksi Lisno Arianto berlari ke arah pintu depan rumah untuk menyelamatkan diri, sedangkan saksi Yandi berlari ke arah belakang rumah untuk memberitahu hal tersebut kepada saksi Pito T. Tagap dan mengajaknya keluar rumah agar menyelamatkan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa akhirnya saksi Agung Yogi Setiawan, saksi Lisno Arianto, saksi Yandi, dan saksi Pito T. Tagap meninggalkan rumah tersebut untuk menyelamatkan diri menjauhi Terdakwa dan saudara Supardi yang telah tergeletak;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 141/TU/RSP-TLK/II/2025 tanggal 9 Januari 2025 oleh dr. Bunga Cinta Tanamal dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Supardi berumur 60 (enam puluh) tahun ditemukan pada pemeriksaan luar pasien didapatkan tampak luka robek dengan tepi rata pada beberapa bagian tubuh sisi kiri jenazah, yaitu bawah bahu kiri, tepi bawah dada kiri, dan tangan kiri. Luka pertama Tampak luka robek dua jari di bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Luka kedua Tampak jaringan terburai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terburai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terburai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai. Luka Ketiga pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri setinggi dua jari



didasarkan pergelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 141/TU/RSP-TLK/460/UGD/II/2024 oleh dr. Bunga Citra Tamal dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Supardi berumur 60 (enam puluh) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 jam 11.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan subsider melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan lebih subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan



demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Handiki als Sondak bin Pito T. Tagap telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/KKN/Eoh.2/02/2025 tanggal 12 Maret 2025 serta dalam persidangan Terdakwa Handiki als Sondak bin Pito T. Tagap telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Handiki als Sondak bin Pito T. Tagap adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur ini sangat erat kaitannya dengan unsur berikutnya yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain, maka untuk menghindari adanya pengulangan dalam pertimbangan unsur ini, terhadap unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian merampas nyawa orang lain, harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Agung Yogi Setiawan, saksi Lisno Arianto, saksi Yandi, dan saksi Pito T. Tagap yang diberikan di persidangan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa



ditemukan fakta hukum adanya peristiwa penusukan terhadap saudara Supardi yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Pito T. Tagap yang berada pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa peristiwa penusukan tersebut berawal dari saksi Agung Yogi Setiawan, saksi Lisno Arianto, dan saksi Yandi yang sedang minum-minuman beralkohol di rumah saksi Pito T. Tagap, saat sedang minum-minum tersebut saudara Supardi yang sedang lewat di depan rumah dipanggil oleh Terdakwa untuk ikut bergabung bersama mereka dan ajakan tersebut disetujui oleh saudara Supardi. Setelah saudara Supardi bergabung bersama, posisi saksi Agung Yogi Setiawan dan saksi Lisno duduk di atas kursi sedangkan Terdakwa, saudara Supardi, dan saksi Yandi duduk di lantai rumah tersebut serta masing-masing sibuk dengan kegiatannya yakni saksi Agung Yogi Setiawan dan saksi Lisno berbicara perihal pekerjaan mereka, Terdakwa dan saudara Supardi berbicara hal lain, dan saksi Yandi sibuk memainkan telepon selular miliknya. Ketika mereka berlima sedang bercakap-cakap dan minum-minum, Terdakwa dan saudara Supardi terlibat perdebatan perihal telepon selular milik saudara Supardi yang telah digadaikan olehnya kepada Terdakwa terjatuh disungai, namun Terdakwa selanjutnya menjelaskan tentang hal itu hanyalah gurauan belaka bukan keadaan sebenarnya dan kemudian mereka melanjutkan obrolan-obrolan lainnya;

Menimbang, bahwa ketika bercakap-cakap saudara Supardi mengatakan kepada Terdakwa, saksi Yandi, saksi Lisno Arianto, dan saksi Agung Yogi Setiawan dengan nada yang cukup tinggi, "Aku ini semua bahasa bisa kecuali bahasa Belanda aja, gitu.", Terdakwa menjawabnya, "Biasa aja bahasa kamu itu, saya juga bisa.", kemudian saksi Lisno Arianto berkata kepada saudara Supardi, "Pak, minumannya dihabiskan nanti mubazir.", saudara Supardi menjawabnya, "Kenapa rokok itu abunya dibuang?", sambil tertawa dan juga mengatakan, "Kenapa tulang-tulang manusia itu dibuang? Kan mubazir, harusnya dikumpulin juga.". Setelah mendengar hal itu Terdakwa menjawabnya, "Kamu itu jangan aneh-aneh, jangan kamu mencari masalah, bisa kamu nanti.", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah belakang rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan duduk bersama-sama dengan yang lainnya, melihat Terdakwa yang duduk, saudara Supardi memanggil Terdakwa untuk duduk di dekatnya setelah itu saudara Supardi dan Terdakwa berdebat dengan kata-kata kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Supardi untuk rebahan dan setelah itu mereka duduk kembali, setelah duduk Terdakwa menggaruk dada sebelah kirinya dan terlihat adanya gagang pisau dari dalam bajunya, melihat hal itu saksi Yogi Agung Setiawan dan saksi Lisno Arianto berkata kepada Terdakwa, "Jangan Ndak, sesama kita juga ini.", akan tetapi perkataan tersebut tidak didengar oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saudara Supardi kembali untuk rebahan di lantai, saat hendak rebahan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis *ladok* dan berusaha menusukkan ke arah saudara Supardi, namun upaya tersebut tidak berhasil karena lengan Terdakwa ditahan oleh saksi Lisno Arianto sambil berkata, "Jangan Ndak!", selanjutnya tanpa menghiraukan perkataan saksi Lisno Arianto, Terdakwa menyikut saksi Lisno Arianto untuk melepaskan dirinya yang menyebabkan diri saksi Lisno Arianto terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar saudara Supardi yang lebih dulu berdiri dan berlari berusaha menyelamatkan dirinya, akan tetapi saudara Supardi dapat dikejar oleh Terdakwa dan ia menusuk saudara Supardi pada bagian dada sebelah kiri, saat itu saksi Yandi mengatakan, "Ndak, Ndak, jangan kamu jam dia.", akan tetapi Terdakwa membalasnya dengan mengatakan, "Jangan mendekat bisa ku bunuh juga kalian.". Setelah itu Terdakwa kembali menusukkan kembali *ladok* miliknya ke bagian dada bawah sebelah kiri hingga saudara Supardi menempel di dinding rumah dan saat *ladok* tersebut dicabut saudara Supardi langsung terjatuh dan tergeletak serta kejang-kejang hingga akhirnya tidak bergerak lagi;

Menimbang bahwa saudara Supardi telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 141/TU/RSP-TLK/460/UGD/I/2024 oleh dr. Bunga Citra Tamal dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Supardi berumur 60 (enam puluh) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 jam 11.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 141/TU/RSP-TLK/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 oleh dr. Bunga Cinta Tanamal dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Supardi berumur 60 (enam puluh) tahun ditemukan pada pemeriksaan luar pasien didapatkan tampak luka robek dengan tepi rata pada beberapa bagian tubuh sisi kiri jenazah, yaitu bawah bahu kiri, tepi bawah dada kiri, dan tangan kiri. Luka pertama Tampak luka robek dua jari di

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahu kiri, setinggi tulang selangka, tepi luka rata, dasar luka tampak jaringan lemak, dan sudut luka tajam pada salah satu sisi luka. Luka kedua Tampak jaringan terburai pada tepi bawah kiri dari dada kiri sekitar dua puluh sentimeter kebawah garis tengah puting susu kiri, Jaringan terburai berkantung tipis berukuran panjang lima belas sentimeter dengan lebar sekitar sepuluh sentimeter, dasar jaringan terburai terdapat celah luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka dan kedalaman luka tidak dapat dinilai karena tertutup jaringan terburai. Luka Ketiga pada tangan kiri tampak luka robek pada punggung tangan dua sentimeter ke kanan dari garis tengah punggung tangan kiri setinggi dua jari diatas pergelangan tangan kiri dengan tepi luka rata berukuran panjang tiga sentimeter dengan sudut tajam di salah satu sisi luka;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan juga telah didengar keterangan Ahli dr. Putri Bunga Cinta Tamara Agustin Tanamal als Bunga binti Jonas Tanamal sebagai dokter pemeriksa saudara Supardi yang pada pokoknya menyatakan saat dilakukan pemeriksaan kondisi jasad saudara Supardi telah terjadi pembusukan dan terdapat jaringan terburai serta saat dilakukannya *visum* saudara Supardi telah meninggal dunia selain itu terdapat 3 (tiga) buah luka yang ditemukan pada jasad saudara Supardi yang masing-masing luka tersebut menimbulkan kematian terutama luka pada bagian bawah dada sebelah kiri yang terdapat jaringan terburai dan menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan pemeriksaan *visum et repertum* diketahui luka-luka yang terdapat pada tubuh saudara Supardi disebabkan oleh trauma benda tajam yang bersesuaian dengan fakta hukum tentang alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap saudara Supardi yaitu berupa senjata tajam jenis *ladok*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saudara Supardi dengan kondisi saudara Supardi penusukan hingga menyebabkan saudara Supardi mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu sub unsur 'Dengan sengaja' dan sub unsur 'Dengan rencana lebih dahulu';



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja”. Penjelasan mengenai kesengajaan dapat merujuk pada MvT (*Memorie van Toelichting*) yang pada pokoknya menjelaskan kesengajaan adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan tersebut benar-benar disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Moeljatno, dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”, umumnya dalam teori dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn, of noodzakelijkheidsbewustzijn*); dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dan timbulnya akibat dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut benar-benar sepenuhnya ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kepastian adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dengan kesadaran timbulnya akibat dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut menurut akal sehat manusia pada umumnya pasti akan terjadi atau akibatnya tidak akan terhindarkan untuk terjadi, meskipun timbulnya akibat tersebut bukanlah sesuatu yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dan pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, meskipun kemungkinan timbulnya akibat lain tersebut bukanlah sesuatu yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut terdapat persamaan yaitu pelaku sama-sama menghendaki untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Namun hal mendasar yang dapat



membedakan ketiga bentuk kesengajaan tersebut terletak pada kesadaran pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut (baik yang diwujudkan dengan melakukan suatu tindakan tertentu/aktif maupun dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu/pasif). Dalam hal kesengajaan dengan maksud, akibat yang ditimbulkan benar-benar dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain akibat yang ditimbulkan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Sedangkan dalam hal kesengajaan dengan kepastian, pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan timbul dan tidak akan terhindarkan apabila ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, meskipun akibat yang ia sadari pasti akan terjadi tersebut bukan merupakan hal yang ia kehendaki atau bukan tujuan yang sebenarnya hendak pelaku capai. Selanjutnya dalam hal kesengajaan dengan kemungkinan, pelaku menyadari bahwa suatu akibat lain bisa saja timbul dikarenakan ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, hanya saja yang membedakan dengan bentuk kesengajaan dengan kepastian adalah kesadaran pelaku sebatas mengenai adanya suatu kemungkinan akibat lain yang dapat terjadi dan hal tersebut bukan merupakan tujuan yang hendak ia capai. Meski demikian ia tetap menyadari adanya kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut, namun hal itu tetap tidak menghentikan perbuatannya atau pelaku mengabaikan kesadarannya atas kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut. Meski demikian, Moeljatno memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bukunya, bahwa apabila telah menganut paham kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya hanya ada dua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan kesengajaan dengan maksud yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari pelaku tindak pidana tidak dapat dinamakan bentuk tersendiri, karena mengenai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksud, terhadap akibat dari perbuatan tersebut juga dapat dikatakan telah diinsafi pula oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur ini Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Moeljatno tersebut, karena apabila telah menganut teori pengetahuan, maka pelaku tindak pidana yang telah memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu secara otomatis juga memiliki pengetahuan atau menginsafi akibat/keadaan yang akan menyertai perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perihal unsur sengaja menghilangkan nyawa, Majelis Hakim juga merujuk pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Yur/Pid/2018 yaitu "Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala". Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saudara Supardi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis *ladok* yang diarahkan ke bagian dada saudara Supardi telah memenuhi kaidah hukum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) adalah antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa dengan pelaksanaannya itu masih terdapat tempo atau rentang waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkannya. Berkaitan dengan unsur dengan rencana lebih dahulu, Majelis Hakim merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa" yang pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat pelaku memutuskan kehendak untuk melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dilakukan dalam keadaan batin yang tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa, dan tidak dalam keadaan emosional yang tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai terlaksananya kehendak memang bersifat relatif, yang mana tidak tergantung pada lama atau singkatnya waktu yang dibutuhkan, namun melihat pada kondisi nyata pada saat peristiwa terjadi. Adapun hal pokok dari adanya rentang waktu tersebut yaitu adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu yang ada yaitu pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah timbul atau yang telah diputuskannya itu, apabila kehendaknya tersebut telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk mempermudah pelaksanaan kehendaknya itu, misalnya berkaitan dengan cara dan alat apa yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang yaitu pelaksanaan kehendak berupa merampas nyawa

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang diwujudkan dengan suatu perbuatan tertentu harus dilakukan pada saat pelaku berada dalam suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dengan amarah yang begitu tinggi, atau tidak terdapat rasa takut yang berlebihan, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, terungkap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saudara Supardi telah mengakibatkan saudara Supardi meninggal dunia, selanjutnya untuk membuktikan unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, Majelis Hakim mencermati perbuatan-perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa saat peristiwa penusukan terjadi, yaitu sebagai berikut:

- Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis *ladok* yang diambil olehnya dari kamar Terdakwa yang berada di dalam rumah saksi Pito T. Tagap beralamat pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Supardi yaitu awalnya mengajak saudara Supardi untuk rebahan disebelah Terdakwa dan saat hendak rebahan Terdakwa langsung berusaha menusuknya, akan tetapi tusukan pertama tersebut tidak berhasil hingga saudara Supardi berusaha bangkit dan berupaya untuk melarikan diri, melihat hal itu Terdakwa mengejar saudara Supardi hingga akhirnya dapat dikejar oleh Terdakwa serta langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis *ladok* ke arah dada saudara Supardi dan setelah berhasil, Terdakwa kembali menusukkan *ladok* miliknya tersebut ke arah dada saudara Supardi yang menyebabkan saudara Supardi terjatuh dan tergeletak
- Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 3 (tiga) kali, sekalipun tusukan pertama tidak berhasil karena Terdakwa dihalangi oleh saksi Lisno Arianto, hal tersebut tidak membuat Terdakwa menghentikan perbuatannya melainkan tetap mengejar saudara Supardi yang telah berdiri untuk melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa dapat menusuknya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada;
- Sebelum terjadinya peristiwa penusukan terhadap saudara Supardi, Terdakwa sebelumnya telah menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam



jenis *ladok* miliknya di balik bajunya dan saat senjata tajam tersebut dilihat oleh saksi Yogi Agung Setiawan dan saksi Lisno Arianto serta telah diperingatkan oleh kedua saksi tersebut agar tidak berbuat keributan, Terdakwa tidak pernah mengurungkan niatnya dan menghentikan perbuatannya untuk menusuk saudara Supardi;

- Alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Supardi adalah perkataan saudara Supardi yang menyudutkan adat tertentu serta perkataan kasar yang dilontarkan oleh saudara Supardi terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah saudara Supardi meninggal dunia karena perbuatan Terdakwa, jasad saudara Supardi dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan karpet serta jasad tersebut kemudian dibuang olehnya ke sungai dekat lokasi peristiwa penusukan terjadi;

Menimbang, bahwa mencermati urutan peristiwa penusukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kehendak Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap saudara Supardi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 16.30 WIB di rumah saksi Pito T. Tagap yang berada pada Jalan Antang, RT005, RW002, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan batin yang tenang. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sebelum Terdakwa melakukan penusukan, Terdakwa telah menyimpan senjata tajam miliknya di balik bajunya dan sekalipun gagang senjata tajam tersebut dilihat oleh saksi Yogi Agung Setiawan dan saksi Lisno Arianto serta telah diperingatkan oleh kedua saksi tersebut agar tidak berbuat keributan, hal tersebut tidak membuat Terdakwa mengurungkan niatnya juga ketika tusukan pertama tidak berhasil mengenai saudara Supardi, Terdakwa tetap berusaha untuk menusukkan *ladok* miliknya kepada saudara Supardi dengan mengejanya terlebih dahulu, selain itu tidak terlihat juga adanya peristiwa lain yang menunjukkan adanya kondisi yang tiba-tiba menyebabkan timbulnya rasa takut, keterpaksaan, atau keadaan emosional yang begitu tinggi terhadap saudara Supardi hingga mengharuskan Terdakwa untuk melakukan penusukan saat itu juga;

Menimbang, bahwa perilaku Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis *ladok* kemudian menyimpannya di balik baju Terdakwa dan mengajak saudara Supardi bercakap-cakap dahulu serta juga mengajaknya rebahan di lantai rumah terlebih dahulu sebelum melakukan penusukan hingga akhirnya melakukan penusukan pertama yang gagal sampai Terdakwa berhasil menusuk saudara Supardi sebanyak 2 (dua) kali, menurut Majelis Hakim juga menunjukkan adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak



sampai terlaksananya kehendak tersebut, adanya ketersediaan waktu tersebut menunjukkan kesempatan terhadap Terdakwa untuk membatalkan kehendak yang timbul, namun demikian Terdakwa berpura-pura terlebih dahulu mengajak saudara Supardi untuk rebahan agar memudahkan dirinya melakukan penusukan dan Terdakwa tetap melaksanakan kehendaknya tersebut untuk menusuk saudara Supardi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan alasan Terdakwa melakukan penusukan sebagaimana telah diterangkan oleh para Saksi di persidangan yakni karena pembicaraan-pembicaraan yang menyinggung perasaan Terdakwa hingga akhirnya ia mengambil senjata tajam, selanjutnya saat dilakukan penusukan oleh Terdakwa, saudara Supardi tidak melakukan perlawanan melainkan berusaha melarikan diri menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap berusaha mengejanya dan melakukan penusukan yang menyebabkan saudara Supardi meninggal dunia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat beralasan untuk dikatakan terdapat ketersediaan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir sebelum melakukan penusukan terhadap saudara Supardi serta saat peristiwa penusukan terjadi tidak terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya rasa takut berlebihan bagi Terdakwa atau kondisi lainnya yang menyebabkan terjadinya penusukan terhadap saudara Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sadar menghendaki adanya perbuatan menghilangkan nyawa saudara Supardi dengan cara menusuk menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis *ladok* serta Terdakwa menghendaki adanya akibat atas perbuatan tersebut yakni matinya saudara Supardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam kondisi tertekan ataupun terancam, tidak juga Terdakwa berada dalam kondisi yang tergesa-gesa, melainkan Terdakwa mampu untuk memikirkan alat yang akan dipergunakan dan saat yang tepat untuk mewujudkan niatnya merampas nyawa saudara Supardi. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim terlihat suatu rencana yang telah disusun sedemikian rupa untuk melaksanakan niatnya dan rencana tersebut tidak mungkin dapat berjalan lancar apabila sebelumnya tidak dipikirkan terlebih dahulu. Selain itu, adanya ketersediaan waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang apakah hendak mengurungkan niatnya atau tetap melaksanakan niatnya tersebut juga turut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan terpenuhinya unsur sengaja dan terencana. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat tiga syarat kumulatif dari perencanaan telah



terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pertama primer yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana pendek laki-laki berwarna hitam, 1 (satu) lembar kaos oblong laki-laki berwarna hitam dengan motif naga berwarna hitam, 1 (satu) lembar jaket levis berwarna biru ke abu-abuan dengan motif berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna hitam bertuliskan Enjoyable Togetherness Anggur Ketan Hitam Warisan Tradisi Indonesia Sejak Tahun 1948, 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna *cream* bertuliskan Bun 500 Benth Bermutu, 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki jenis kain tisu berwarna biru tua, 1 (satu) lembar ambal ukuran 2x2 meter dengan bermotif gambar bunga berwarna merah, dan 1 (satu) utas tali nilon berwarna putih ukuran ± 315 (tiga ratus lima belas) sentimeter dengan sambungan tali nilon berwarna biru berukuran ± 40 (empat puluh) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan duka mendalam serta trauma kepada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menunjukkan karakter diri Terdakwa yang kurang dapat memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia;
- Terdakwa berusaha menghilangkan jejak tindak pidananya dengan membuang jasad saudara Supardi ke sungai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis, unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa juga harus

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handiki als Sondak bin Pito T. Tagap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek laki-laki berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong laki-laki berwarna hitam dengan motif naga berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket levis berwarna biru ke abu-abuan dengan motif berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna hitam bertuliskan Enjoyable Togetherness Anggur Ketan Hitam Warisan Tradisi Indonesia Sejak Tahun 1948;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong laki-laki berwarna cream bertuliskan Bun 500 Benth Bermutu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki jenis kain tisu berwarna biru tua;
 - 1 (satu) lembar ambal ukuran 2x2 meter dengan bermotif gambar bunga berwarna merah;
 - 1 (satu) utas tali nilon berwarna putih ukuran $\pm$ 315 (tiga ratus lima belas) sentimeter dengan sambungan tali nilon berwarna biru berukuran $\pm$ 40 (empat puluh) sentimeter
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Fransiskus Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S. H.